



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0000181-55.2017.8.26.0050** **CONTROLE: 0189/2017**

São Paulo, 15 de março de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

Dr. José Roberto Cabral Longaretti

DD. Promotor(a) de Justiça

Dra. Maria Teresa Penteado de Moraes

DD. Defensora Pública

Dra. Fabiana Camargo Miranda Guerra

Réu:

MAICON MARIO DA CUNHA,
ANDERSON BARBOSA RODRIGUES

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Testemunha:

GISELE SOARES,
CLAUDEIR CORREIA DA SILVA

Artigos da denúncia

Art. 33 "caput", 29 "caput" ambos do(a) SISNAD

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas e, após, realizados os interrogatórios dos réus, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que os réus são representados pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, ficam isentos do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: O tráfico de drogas imputado aos acusados está comprovado. Segundo o noticiado, no dia 06 de janeiro de 2017, por volta das 10h30min., na Rua Teixeira Leite, nº.10, bairro Liberdade, no Município e Comarca de São Paulo, capital,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

ANDERSON BARBOSA RODRIGUES e MAICON MARIO DA CUNHA, previamente ajustados e com identidade de propósitos, guardavam, para fim de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, e vendiam dezessete porções de *cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 20,90 gramas, quinze porções de cocaína, na forma de *crack*, pesando 03,00 gramas, e outras duas porções maiores de *cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso de 48,50. Na data do fato, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram MAICON, o qual apresentava comportamento típico de venda de drogas, já que entregava algo com uma mão a um indivíduo não identificado e recebia algo de volta, razão pela qual decidiram por abordá-lo. Em revista pessoal, os milicianos encontraram na posse de MAICON dezessete porções de *cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 20,90 gramas e quinze porções de cocaína, na forma de *crack*, pesando 03,00 gramas, além da quantia de R\$16,00 (dezesseis reais) em espécie. Logo ao lado de onde MAICON vendia drogas, havia uma espécie de acomodação clandestina – uma barraca – onde se encontrava ANDERSON, com quem foram encontradas, em suas vestes, após revista pessoal, duas porções maiores de *cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso de 48,5 gramas, bem como a quantia de R\$40,00 (quarenta reais). No mesmo local, ainda foi encontrado um simulacro de arma de fogo. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e no laudo de exame químico toxicológico de fls. 178/180. Na fase policial, os acusados ficaram calados. Nesta audiência, GISELE SOARES, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento, com foco em tráfico de drogas e furtos com rompimento de quebra vento de veículos. Avistaram MAICON entregando algo para uma pessoa que saiu do local. Decidiram pela abordagem e encontraram as porções de drogas, maconha e pedras de crack. MAICON disse que morava numa barraca naquele local. Nesta barraca encontraram ANDERSON, que estava na posse de mais drogas, recorda-se que porções maiores de maconha. Asa drogas e o dinheiro estavam na posse dos dois acusados. Apenas um simulacro de arma não estava com eles, mas dentro da barraca. No local há incidência de tráfico de drogas, além de feira de rolo e vários furtos de veículos que ficam parados no tráfego. A droga que estava com MAICON estava em porções e com ANDERSON estava em tabletes. Não foi apreendido com ANDERSON objetos que denotassem que as drogas seriam destinadas a uso próprio. CLAUDEIR CORREIA DA SILVA, Policial Militar, declarou que estavam em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

patrulhamento, pela região, que é conhecido como ponto de venda de drogas. Perceberam que MAICON estava traficando e em seu poder foram encontradas porções de drogas, pedras e maconha, embaladas individualmente. Também foi encontrado dinheiro com MAICON. MAICON estava na frente da barraca, onde estava ANDERSON. ANDERSON portava dois tabletes de maconha e também dinheiro. Encontraram uma arma de brinquedo, gerando suspeita, porque a incidência de roubos na região havia aumentado. No interrogatório judicial, ANDERSON afirmou que estava na barraca e estava consumindo drogas. Eles acharam seda, cachimbo e etc. O simulacro foi achado no lixo. Não estava trabalhando. Pedia dinheiro no farol e comprava droga. Comprou as duas porções para usar, por cerca de R\$ 10,00. Não conhece MAICON. MAICON, por sua vez, negou que estivesse com drogas. Falou que estava vendendo bebidas e foi abordado. Não estava na frente da barraca de ANDERSON, que conhece porque já bebeu com ele. Estas negativas restam isoladas. Os dos policiais militares confinaram a apreensão das drogas e poder dos dois acusados. Declararam que no local há incidência de tráfico de drogas. Primeiro avistaram MAICON entregando algo para uma pessoa que saiu do local. Desconfiaram que se tratava de tráfico e o abordaram. Encontraram com MAICON maconha e crack, embaladas individualmente. Encontraram também dinheiro. MAICON falou que morava ali numa barraca, que estava montada e ele estava na frente. Os milicianos prosseguiram a busca na barraca, onde estava ANDERSON, e com ele encontraram os dois tabletes de maconha, em porções maiores. ANDERSON também tinha dinheiro. Não se recordaram do que os acusados falaram. MAICON foi visto em atitude típica de tráfico e portava 17 porções de maconha e 15 porções de crack, embaladas uma a uma, além de R\$ 16,00 em dinheiro. ANDERSON estava dentro da barraca que MAICON afirmou para os policiais que também usava e estava vendendo a droga na frente. Em poder de ANDERSON, encontraram os tabletes de maconha, com peso total de 48,5 gramas, suficiente para produção de mais de uma centena de “baseados”, cigarro consumido de maconha. ANDERSON também tinha R\$ 40,00. ANDERSON estava desempregado e obviamente não adquiriu tal quantidade de drogas com os trocados que recebe no farol (R\$ 10,00 a R\$ 20,00). As duas situações caracterizam tráfico de drogas, independentemente de qualquer liame entre os agentes, que poderia caracterizar formação de associação. ANDERSON ostenta maus antecedentes (condenação por roubo da 29ª Vara Criminal) e é reincidente específico (condenação por tráfico de drogas da 9ª Vara Criminal). MAICON é duplamente reincidente (condenações por


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

furto da 16ª Vara Criminal – fls. 20 e 28 e por roubo na 2ª Vara Criminal – fls. 20). Não fazem jus à redução da pena. Além disso, o crime é equiparado ao hediondo. Nestes termos, requeiro a condenação dos dois acusados, a fixação do regime inicial fechado e o perdimento dos valores apreendidos, produtos do narcotráfico.

Defesa: Meritíssimo Juiz, A ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que ao final da instrução processual não restou comprada a prática do delito de trafico de drogas imputado ao réu. Com efeito, na delegacia de policia, os acusados permaneceram em silencio, não devendo tal atitude ser interpretada em seu prejuízo, por tratar-se de exercício de direito garantido pela Constituição Federal. Interrogados em juízo, os réus negaram com veemência a prática do delito. Anderson disse que foi abordado dentro de uma maloca usando maconha. Disse que tinha seda e cachimbo, além de cachaça. Os policiais encontraram maconha nas suas vestes. Foi agredido pelos policiais. O simulacro foi encontrado no lixo. A droga estava nas suas vestes. Disse que estava morando na rua. Comprava droga com dinheiro que conseguia pedindo na rua e que seu pai lhe dava. Não conhece o corréu Maicon. Já tinha visto Maicon vendendo pinga. A barraca é de morador de rua, não tem dono. Maicon disse que foi abordado, quando vendia cachaça e cigarro. Foi agredido pelos policiais que quebraram tudo. Não tinha nenhuma droga em seu poder. Disse que Anderson foi abordado na barraca. Não sabe porque Anderson foi abordado. A barraca era de Anderson. Não morava naquela barraca. Não sabe se com Anderson foi localizado dinheiro. Merece credito a versão de inocência do acusado, uma vez que as demais provas colhidas em juízo não comprovaram a pratica do delito imputado ao réu. Os depoimentos dos policiais não se prestam a comprovar a autoria dos crimes imputados ao réu. A policial Gisele disse que estava em patrulhamento quando observou o Maicon entregando e recebendo algo que não conseguiu ver o que era a uma pessoa que não conseguiu abordar. Com Maicon localizaram dinheiro e droga, não se recordando a quantidade. No local há barracas de pessoas que ali residem. Com Anderson havia outra quantidade de droga e um simulacro de arma. Maicon apontou o barraco em que Anderson estava. Recorda-se que havia porções “prontas” e porções maior, tipo “tijolo”. Não se recorda da versão apresentada pelos réus. O local é conhecido por haver feira do rolo e por ser ponto de venda de droga. Com Maicon havia maconha e crack. Localizou dinheiro, não se recordando se com um dos réus ou com os dois. A droga que estava em poder de Anderson não estava fracionada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Anderson estava dormindo quando entraram na barraca. Não se lembra de ter sido encontrado algum material para uso de droga com Anderson. O policial Claudécir disse que estava em patrulhamento pela região, quando avistou Maicon comercializando droga. Em sua posse havia entorpecente. Em uma barraca ao lado, encontraram Anderson com mais uma porção de droga e um simulacro. Com Maicon encontrou maconha e crack, em porções fracionadas. Com Anderson, havia tablete de maconha. Não se recorda da versão apresentada pelos réus. Maicon foi abordado em frente a barraca e por isso ingressaram naquela local. Anderson estava acordado dentro da barraca. Localizaram dinheiro com os dois acusados. Verifica-se, assim, que os policiais apresentaram versão absolutamente vaga sobre os fatos, aduzindo de maneira genérica que avistaram Maicon vendendo droga para uma pessoa. No entanto, o suposto comprador não foi abordado para confirmar se de fato adquiriu droga de Maicon ou se o ato de troca avistado pelos policiais seria relacionado a venda de algum produto, já que o local também é conhecido por haver “feira do rolo”. Frisa-se que a policial Gisele foi clara em esclarecer que não foi possível ver o que Maicon entregou e recebeu aquela pessoa. Por outro lado, os policiais não souberam esclarecer o local em que a droga teria sido encontrada, nem mesmo a quantidade de cada substancia, aduzindo de maneira absolutamente vaga que era maconha e crack. Além disso, não souberam esclarecer qual foi a vinculação entre os acusados, já que estavam em lugares distintos e que não foram vistos juntos ou mantendo contato entre eles. Com relação a Anderson a prova é ainda mais precária, uma vez que foi abordado no interior do barraco em que ocupava com dois pedaços pequenos de maconha, droga esta que não estava fracionada. Anderson não foi visto em contato com outras pessoas, nem mesmo com o corréu. Diante deste contexto, é plenamente verossímil a versão apresentada pelo acusado de que a droga apreendida era destinada ao seu próprio uso e não para fornecimento de terceiros. Assim, diante do frágil conjunto probatório, aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad argumentandum”, requer-se a desclassificação da conduta de Anderson para porte de droga para uso próprio, uma vez que a toda a prova produzida indicada que o réu é usuário de drogas e que o entorpecente apreendido era para seu uso. Subsidiariamente, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) fixação do regime inicial diverso do fechado, 3) direito de recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Sentença: VISTOS. ANDERSON BARBOSA RODRIGUES e MAICON MARIO DA CUNHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de janeiro de 2017, por volta de 10h30, na Rua Teixeira Leite, 10, nesta Comarca, previamente ajustados e com identidade de propósitos, guardavam, para fins de comercialização, fornecimento e entrega e consumo de terceiras pessoas, 17 porções de maconha pesando 20,9 gramas, 15 pedras de crack com peso de 3,0 gramas, além de 2 porções maiores de maconha pesando 48,5 gramas. Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram Maicon em conduta típica de tráfico, já que entregava algo a indivíduo não identificado e recebia algo de volta, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Na busca pessoal, encontraram com ele 17 porções de maconha, 15 pedras de crack e R\$ 16,00. Bem ao lado de onde ele se encontrava, havia uma barraca onde estava Anderson, com quem foram encontradas, em suas vestes, duas porções maiores de maconha e R\$ 40,00. Ali também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, ocasião na qual foi determinada a notificação dos acusados, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, para apresentarem defesa prévia, em 09 de fevereiro de 2017 (fls. 148). Sobreveio a manifestação de fls. 188/189. A denúncia foi recebida a fls. 192. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, os réus foram interrogados. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, seja a conduta de Anderson desclassificada para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, a fixação das penas no piso e em regime inicial diverso do fechado, facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está demonstrada pelo exame químico-toxicológico de fls. 178/180, o qual comprova serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas a fls. 18/19. Os réus, na fase inquisitiva, permaneceram silentes. Em Juízo, Anderson alegou que estava na barraca, que é de uso coletivo, usando maconha, quando os policiais o abordaram e o levaram para fora. Eles jogaram fora seus objetos. Pagara R\$ 10,00 pelos dois pedaços da droga que portava. Não estava traficando e não conhece Maicon. Maicon, por sua vez, alegou que estava vendendo cachaça quando os policiais militares o abordaram, de um lado da rua, levando-o até onde estava a barraca de Anderson. Não tinha nenhuma droga consigo. Os policiais quebraram as garrafas de bebida. A policial militar Gisele


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

informou que o local é conhecido ponto de tráfico e de furtos mediante quebra de vidros de automóveis, motivo pelo qual patrulhavam ali quando viram Maicon aparentemente vendendo drogas para um indivíduo que saiu rapidamente. Ele foi abordado e em seu poder encontradas porções de maconha e *crack*, bem como quantia em dinheiro. Maicon estava ao lado de uma barraca em cunho interior encontraram Anderson. Ele também foi abordado e encontraram dois “tijolinhos” de maconha e quantia em dinheiro. Não encontraram nada que caracterizasse que Anderson estaria ali usando o entorpecente. Dentro da barraca, enrolado em um cobertor, foi encontrado um simulacro de arma. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes do policial militar Claudeir. Ora, diante desse contexto probatório, a condenação é de rigor, descabida a absolvição postulada pela defesa, pois a conduta criminosa imputada aos acusados restou comprovada, ficando caracterizado que estavam praticando tráfico no local, o que também inviabiliza a pretendida desclassificação para Anderson. Se isso não bastasse, as versões por eles apresentadas não tiveram nenhum lastro probatório, o que seria imperativo diante do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Inexiste óbice à oitiva de policiais em Juízo, como é cediço: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.* - “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). **Passo, então, à fixação das penas que serão aplicadas:** Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não observo razão que justifique a majoração das penas-base, fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Porém, Anderson é reincidente (fls. 24/26 e 30/32 do apenso) e Maicon duplamente reincidente (fls. 20/23, 28/29 e 33/36 do mesmo apenso), motivo pelo qual exaspero as sanções para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

três dias-multa e seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, respectivamente. Por força da reincidência de ambos, vedada a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 ao caso. Ante a inexistência de qualquer outro fator a considerar, torno essas sanções definitivas. Dada a natureza do delito, equiparado a crime hediondo, bem como a reincidência, entendo que o único o regime inicial adequado ao cumprimento das penas deve ser o fechado para ambos os réus. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar os réus **ANDERSON BARBOSA RODRIGUES e MAICON MARIO DA CUNHA** como incursos no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando a Anderson a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, e a Maicon a pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, ambas no regime inicial fechado. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto na lei especial, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Uma vez que os acusados permaneceram presos durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenados, e no regime inicial fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal e contraditório, até mesmo porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, evidentemente agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores: “(...) 3. Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que não faz jus à liberdade provisória, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04/05/2011)”. Aliás, essa questão somente acaba discutida em um sistema processual penal absolutamente surreal e desconexo como o brasileiro, dado seu conflito com a lógica em seu aspecto mais elementar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrerem desta sentença em liberdade, determinando sejam expedidos ofícios de recomendação. Como os valores apreendidos a fls. 20/21 estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva, declaro seu perdimento, nos termos da lei, oficiando-se para destruição do simulacro e das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Recursos

Ministério Público: Não houve

Réu Anderson: Houve

Réu Maicon: Houve

Defesa do corréu Anderson: Houve

Defesa do corréu Maicon: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo réus, e determinou que fosse providenciado o seu processamento, devendo ser expedida guias de recolhimento provisórias.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 15 de março de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI

Juiz de Direito

Maria Teresa Penteado de Moraes

Promotora de Justiça

Fabiana Camargo Miranda Guerra

Defensora Pública

Réu Anderson:

Réu Maicon: